



PUTUSAN
Nomor 6861/B/PK/Pjk/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aim Nursalim Saleh, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1654/PJ/2025, tanggal 11 Februari 2025;

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Deni Purnomo, jabatan Penelaah Keberatan Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 14 Maret 2025;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT EXTERRAN INDONESIA, beralamat di Gedung *Equity Tower* Lantai 33 Unit F SCBD Lot.9, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, RT 05, RW 03, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, yang diwakili oleh Raden Ratna Madya Utami Dewi, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6861/B/PK/Pjk/2025



peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012671.16/2019/PP/M.IVB Tahun 2024 tanggal 12 Desember 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut :

- a. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
- b. Majelis Hakim dapat mengabulkan seluruhnya banding atas koreksi Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean yang dilakukan oleh Terbanding mengingat tidak ada Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri yang kurang dipungut dan dilaporkan oleh Pemohon Banding. Dokumen pendukung sudah diberikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 17 Februari 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012671.16/2019/PP/M.IVB Tahun 2024 tanggal 12 Desember 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-03728/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 15 Agustus 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Oktober 2015 Nomor 00008/277/15/059/18 tanggal 23 Mei 2018, atas nama PT Exterran Indonesia, NPWP 02.005.424.3-059.000, beralamat di Gedung *Equity* Tower Lantai 33 Unit F SCBD Lot. 9, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53 RT 05 RW 03, Senayan-Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190, sehingga perhitungan pajak dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Uraian	Pendapat Majelis (Rp)
Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	31.382.836.170
PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri	3.138.283.617
Kredit Pajak	3.138.283.617
PPN yang kurang (lebih) bayar	0
Sanksi Administrasi	0
Jumlah pajak yang masih harus (lebih) dibayar	0



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Desember 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Maret 2025 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Maret 2025;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 14 Maret 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012671.16/2019/PP/M.IVB Tahun 2024 tanggal 12 Desember 2024 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012671.16/2019/PP/M.IVB Tahun 2024 tanggal 12 Desember 2024, karena telah dibuat tidak sesuai dengan fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;



3.2 Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03728/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 15 Agustus 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Oktober 2015 Nomor 00008/277/15/059/18 tanggal 23 Mei 2018, atas nama PT Exterran Indonesia, Nomor Pokok Wajib Pajak 02.005.424.3-059.000, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3 Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Oktober 2015 Nomor 00008/277/15/059/18 tanggal 23 Mei 2018, atas nama PT Exterran Indonesia, Nomor Pokok Wajib Pajak 02.005.424.3-059.000, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4 Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 22 April 2025 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa *Judex Factie* telah memeriksa, menimbang, dan memutuskan atas bukti-bukti yang disampaikan di persidangan termasuk transaksi pada akun 1103-212010, 1103-111702, dan 1103-119845;



- Bahwa *Judex Factie* telah memeriksa dan menilai seluruh dokumen yang diajukan para pihak, termasuk invoice, bukti pembayaran, bukti potong PPh Pasal 21, serta dokumen biaya karyawan;
- Bahwa Objek Pajak Pertambahan Nilai Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Nilai berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai hanya terpenuhi apabila: terdapat pemberian jasa oleh pihak luar daerah pabean, jasa tersebut dimanfaatkan di dalam daerah pabean, dan terdapat pembayaran sebagai imbalan jasa tersebut;
- Bahwa berdasar pemeriksaan bukti, transaksi tersebut adalah pembelian barang, biaya expatriate, dan biaya akomodasi perjalanan dinas adalah biaya operasional pegawai, seluruhnya bukan pemberian jasa dari luar daerah pabean;
- Bahwa alasan peninjauan kembali merupakan pengulangan dalil faktual yang telah dinilai *Judex Factie*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2025, oleh Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Diana Malemita Ginting, Ak., S.H., M.Si., M.H., dan Prof. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Sudarsono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr.Diana Malemita Ginting, Ak.,S.H.,M.Si.,M.H. Dr. H.Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Prof. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6861/B/PK/Pjk/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd.
Dr. Sudarsono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp2.500.000,00</u>

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H.Hendro Puspito, S.H.,M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6861/B/PK/Pjk/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)